지분 매각 및 포기 공고

채무자 코카스엔텍 주식회사(이하 '채무자'라 합니다)의 파산관재인은 파산재단이 보유하고 있는 지분을 매각하기 위하여 아래와 같이 공고합니다.

아 래

1. 매각 대상

- 채무자 보유 '코셉머티리얼 주식회사'(법인등록번호 : 120111-0671091) 기명식 보통주식 110,000주(출자금액 550,000,000원, 지분율 2.44%)

- **'코셉머티리얼 주식회사'의 등기부등본상 양도제한 사항(이사회 승인 要)이 존재하므로, 이사회의 승인을 얻지 못하는 경우 지분 양도가 무효로 될 수 있습니다.** 아울러 위 지분과 관련하여 **기타 위에서 설명 드린 사항 외 지분에 존재하는 일체의 하자에 대하여는 파악이 불가능한 상황**입니다. 따라서 **입찰자가 위 지분의 양수 가능성 등을 직접 평가하여야 하며, 파산관재인은 지분의 존재, 범위 및 하자에 대하여 보장하지 않으므로 입찰 전 파산관재인에게 확인 불가능한 정보를 요구하지 않기 바랍니다.**

- 또한 채무자에 대한 개인정보는 입찰참가자에 한해서 파산관재인이 확인하고 있는 정보를 개별적으로 제공할 예정이며 **전화 및 구두로는 매각 대상 지분에 대한 정보를 제공하지 않음을 다시 한번 유의하여 주시기 바랍니다.**

2. 매각 방법

한국자산관리공사가 관리·운영하는 전자자산처분시스템 '온비드(https://www.onbid.co.kr)'를 통한 공개 매각

가. 공고종류 : ■일반공고 / □재공고 / □긴급공고
나. 처분방식 : ■매각 / □임대(대부)
다. 입찰구분 : ■인터넷 / □현장
라. 입찰방식 : ■최고가방식 / □호가방식 / □평가방식 / □추첨방식
마. 총액/단가구분 : ■총액 / □단가
바. 입찰금액 공개 여부 : □공개 / ■비공개
사. 공동입찰허용여부 : □허용 / ■허용불가
아. 차순위진행여부 : ■적용 / □미적용

3. 입찰일시 및 최저입찰금액

회차	입찰마감(개찰)일시	최저입찰가(원)[1)]	입찰보증금
1	2025. 11. 23. 17:00	275,000,000	**입찰금액의 10%**
2	2025. 11. 24. 17:00	200,000,000	
3	2025. 11. 25. 17:00	125,000,000	
4	2025. 11. 26. 17:00	50,000,000	
5	2025. 11. 27. 17:00	550,000	

1) 증권거래세 신고·납부 의무는 매각대금과는 별도로 양수인이 부담하여야 합니다.

4. 공매에 관한 사항

가. 공매 장소 : 인터넷 전자입찰(온비드 홈페이지) 및 스마트폰 앱(스마트 온비드 – Smart OnBid)

나. 입찰 방법

(1) 본 공매 입찰은 한국자산관리공사(KAMCO)가 관리・운영하는 전자자산처분시스템(온비드)을 이용한 전자입찰로 입찰 참가자는 입찰참가 전에 반드시 온비드에 회원가입 및 실명확인을 위한 공동인증서를 등록하여야 하며, '온비드' 이용방법 및 인터넷 입찰 참가자 준수규칙 등을 준수하여야 합니다.

(2) 본 입찰은 공개경쟁입찰 방식으로 1인 이상의 유효한 입찰로서 성립합니다.

(3) 최저입찰가격 이상 응찰자 중 최고 금액 응찰자에게 낙찰합니다. 다만, 최고 금액 입찰자가 2인 이상인 경우에는 온비드 시스템에 의한 무작위 추첨으로 낙찰자를 결정합니다(입찰자는 낙찰 여부를 온비드의 입찰 결과 화면 등을 통하여 직접 확인할 수 있습니다).

(4) 입찰참가 제한 대상자

① 환가처분을 방해한 사실이 있는 자
② 가격을 담합한 사실이 있는 자
③ 허위명의로 매수를 신청한 자
④ 공매집행자의 직무행위를 방해한 자

⑤ 민사집행규칙 59조에 의한 매수신청 금지자, 국가계약법 제27조 및 지방계약법 제37조에 따른 부정당업자 등 법령상 입찰 참가자격이 제한된 자

⑥ 기타 법령을 위반하는 등 입찰참가가 부적당하다고 파산관재인이 판단하는 자

다. 입찰보증금

입찰금액(최저입찰가격이 아님을 유의하시기 바랍니다)의 10% 이상을 인터넷 입찰 마감시간 전까지 '온비드' 지정 계좌에 입금하여야 합니다(공매개찰 결과 유찰자의 입찰보증금은 입찰서 제출 시 지정한 환불예금계좌로 입찰일 익일에 이자 없이 환불되며, 별도의 송금수수료가 발생될 경우에는 입찰보증금에서 이를 공제합니다).

라. 입찰(낙찰)의 무효 및 취소

(1) 공고일 이후 입찰(낙찰) 종료 시까지 **이행불능 사유**가 발생한 경우에는 해당 자산의 입찰(낙찰)을 무효처리합니다. 이 경우 이자나 위약금 없이 납입한 원금만 반환되며, 낙찰이 취소되더라도 낙찰자는 파산관재인을 상대로 손해배상 등을 청구할 수 없고, 민원 기타 어떠한 형태의 이의도 제기할 수 없습니다.

(2) 입찰 진행시 부득이한 사정으로 인하여 개찰 등 입찰절차의 진행이 어려운 경우에는 입찰을 연기 또는 중지할 수 있습니다.

마. 계약체결 및 대금납부

(1) 본건 낙찰에 따른 매매계약은 **서울회생법원의 허가를 받는 것을 효력 발생의 정지조건으로 하고, 허가를 득하지 못할 경우 입찰보증금은 별도의 이자 없이 낙찰자에게 반환**합니다.

(2) 낙찰자는 파산관재인이 지정하는 계약서를 사용하여 이사회의 승인을 받은 날로부터 3영업일 이내에 매매계약을 체결하여야 하며, 계약상 지위의 변경은 허용되지 않습니다. 낙찰자가 위 기간 내에 매매계약을 체결하지 아니한 경우에는 낙찰 및 매매계약 체결 의사를 포기한 것으로 간주합니다. 이 경우 파산관재인은 차순위 매수신청자에게 매각할 수 있으며, 낙찰자는 이에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다. **이사회 승인을 받지 못한 경우에는 낙찰을 무효로 하며, 입찰보증금은 이자 없이 낙찰자에게 반환**합니다.

(3) 매매계약 체결 시 입찰보증금 전액을 계약보증금으로 대체하고, 계약을 체결하지 않을 경우에는 낙찰은 무효로 하고, 입찰보증금 전액은 위약금으로 파산재단에 귀속되어 어떠한 경우에도 반환하지 않습니다.

(4) 유찰된 공매참가자의 계약보증금은 입찰 마감시간 이후 낙찰자 선정 후에 반환하며, 공매참가자에게 반환하지 못한 입찰보증금은 입찰자 명의의 계좌로 3영업일 내에 입금처리 합니다.

(5) 공매 공고의 내용(열람서류 포함)은 계약의 일부가 됩니다.

(6) 대금납부방법

구분	금액	시기
계약금	매매금액의 10%	계약 체결 시(입찰보증금 전액으로 대체)
잔 금	매매금액의 90%	계약 체결일로부터 3영업일 내

(7) **비용 부담**

매각대상 권리를 인수함에 따라 발생하는 일체의 비용(증권거래세 등)은 매수자가 부담하여야 합니다. 또한 지분 양도에 대한 이사회 승인 청구는 양수인이 양도인의 위임을 얻어 직접 행하여야 합니다.

바. 유의사항

(1) 응찰자는 공매공고, 입찰참가자 준수규칙, 매매계약서 등 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 입찰 이전에 완전히 이해·숙지한 것으로 간주하며, 이를 이해하지 못한 책임은 매수자에게 있습니다.

(2) 매수자는 입찰일 기준으로 공매 물건의 현황을 확인하고 인지한 상태에서 공매대상 자산의 현상 그대로를 인수하여야 하며, 파산관재인은 이에 대하여 일체의 책임을 지지 않으므로 응찰자는 반드시 사전에 제반사항을 파악한 후 응찰하시기 바랍니다. 따라서 매수자는 어떠한 경우에도 파산관재인에 대하여 위 목적물 자체의 하자 또는 이에 관한 권리의 하자를 주장할 수 없습니다.

(3) 본 공매 집행은 파산재단의 사정으로 공매 당일 취소 또는 변경될 수 있으며 이와 관련하여 일체의 이의를 제기할 수 없습니다. 또한, 입찰 중지 또는 취소될 경우 이에 대한 별도의 공고는 하지 않으므로, 입찰자는 사전에 입찰실시 여부를 확인한 후 응찰하시기 바랍니다.

(4) 공매 자산의 명도 및 소유권 이전과 관련하여 발생하는 모든 비용(조세, 공과금 등)은 응찰자가 미리 직접 확인 후 이를 고려하여 응찰하시기 바라며, 해당 비용은 매수인이 부담하고 매도인은 책임지지 않습니다.

(5) 낙찰자가 파산관재인과 매매계약을 체결하였더라도, 법원의 매각 불허가 등이 있는 경우, 공매물건에 대한 매매계약이 해제 또는 무효로될 수 있습니다. 계약이 무효로 되는 경우 파산관재인은 계약금을 낙찰자에게 이자 없이 환불하며, 낙찰자는 이에 대하여 일체의 민・형사상 이의를 제기할 수 없습니다.

(6) 매각 공매물건과 관련하여 매도자가 알지 못하였던 사유로 인하여 매수자에게 사실상, 법률상 불이익이 발생하게 되더라도, 그 불이익은 매수자에게 귀속되며 매도자는 어떠한 책임도 부담하지 아니합니다.

5. 재산포기

최종회차 입찰마감일로부터 10일 이내에 매각대상에 대한 매수희망 및 포기에 대한 다른 이의 등이 제출되지 아니할 시, 파산관재인은 위 재산을 파산재단으로부터 포기하고자 합니다.

6. 안내사항

가. 기타 자세한 사항은 당 파산관재인의 업무수행 담당자에게 문의하시기 바랍니다(문의하지 않거나 확인하지 않는 사항에 대해서는 일체의 이의를 제기할 수 없습니다).

나. 공매관련 세부사항 문의처 : 코카스엔텍 주식회사의 파산관재인 사무실
(전화 : 02-537-0462, 팩스 02-537-0464)

채무자 코카스엔텍 주식회사
파산관재인 변호사 이정선

코셈머티리얼㈜ 주주명부

주주번호	주 주 명	사업자등록번호	법인등록번호	출자금액 (백만원)	소유주식수 (주)	지분율	주식의 종류	취득일	주권번호	비고
0000001	한국남동발전㈜	120-86-19151	110111-2207119	10,400	2,080,000	46.22%	기명식 우선주	2013.08.07	아 제000001호~아 제000208호	
		120-86-19151	110111-2207119	9,000	1,800,000	40.00%	기명식 보통주	2017.04.11		주권미발행
0000002	한일시멘트㈜	463-87-01012	110111-6799203	2,000	400,000	8.89%	기명식 보통주	2019.7.30	제1회 아 제000001호~아 제000040호	2019.7.30 취득
0000003	코카스엔텍㈜	121-81-83855	120111-0422676	550	110,000	2.44%	기명식 보통주	2013.08.07	제1회 아 제000041호~아 제000051호	
0000004	한국기초소재㈜	121-81-94935	121111-0487232	300	60,000	1.33%	기명식 보통주	2013.08.07	제1회 아 제000052호~아 제000057호	
0000005	케이시시정공㈜	113-81-34353	110111-1170755	100	20,000	0.44%	기명식 보통주	2013.08.07	제1회 아 제000058호~아 제000059호	
0000006	㈜제스엔지니어링	119-86-00157	110111-3716929	60	12,000	0.27%	기명식 보통주	2013.08.07	제1회 아 제000060호 제1회 사 제000001호~아 제000002호	
0000007	㈜지엔피	131-86-18808	120111-0520925	30	6,000	0.13%	기명식 보통주	2013.08.07	제1회 사 제000003호~아 제000008호	
0000008	㈜보강하이텍	617-81-50404	180111-0476639	20	4,000	0.09%	기명식 보통주	2013.08.07	제1회 사 제000009호~아 제000012호	
0000009	㈜제이텍	134-81-27688	135011-0047700	20	4,000	0.09%	기명식 보통주	2013.08.07	제1회 사 제000013호~아 제000016호	
0000010	케이.엘.이.에스㈜	135-81-68362	135811-0100726	20	4,000	0.09%	기명식 보통주	2013.08.07	제1회 사 제000017호~아 제000020호	
계				22,500	4,500,000	100.00%				

위 주주명부는 본사에 비치된 주주명부와 대조하여 틀림이 없음을 증명합니다.

2025년 06월 25일

기 업 명 : 코셈머티리얼 주식회사

주 소 : 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥남로293번길 75

대 표 이 사 : 서 정 우 (인)

등기사항전부증명서(현재 유효사항)

등기번호	067109
등록번호	120111-0671091

상 호 코셉머티리얼 주식회사 (Kosep Material Co., Ltd)	. .
본 점 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥남로293번길 75	. .

공고방법 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.e-kmc.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.	2014.03.21 변경 2014.04.03 등기

1주의 금액 금 5,000 원	. .

발행할 주식의 총수 10,000,000 주	. .

발행주식의 총수와 그 종류 및 각각의 수		자본금의 액	변 경 연 월 일 등 기 연 월 일
발행주식의 총수	4,500,000 주		2014.04.12 변경
보통주식	2,420,000 주		2014.04.14 등기
우선주식	2,080,000 주	금 22,500,000,000 원	

열람용

목 적

1. 석탄회를 활용하여 산업용 소재를 자원화할 수 있는 플랜트의 엔지니어링,설계,건설 및 컨설팅 사업
1. 석탄회를 활용하여 산업용 소재를 제조 및 판매하는 사업
1. 석탄회를 활용하여 산업용 소재를 제조할 수 있는 방법에 대한 연구,기술개발 및 라이센싱사업
1. 석탄회 재활용을 위한 플랜트 운영과 관련된 다음 업무 <2021.03.31 추가 2021.04.08 등기>
가. 운전용역업 <2021.03.31 추가 2021.04.08 등기>
나. 전기공사업 <2021.03.31 추가 2021.04.08 등기>
다. 기계설비공사업 <2021.03.31 추가 2021.04.08 등기>
1. 상기 각호에 부대되는 사업 일체 <2021.03.31 변경 2021.04.08 등기>

임원에 관한 사항

기타비상무이사 이은호 681121-*******
2024 년 12 월 30 일 취임 2025 년 01 월 08 일 등기

사내이사 서정우 660416-*******
2025 년 05 월 30 일 취임 2025 년 06 월 11 일 등기

대표이사 서정우 660416-******* 경기도 부천시 원미구 석천로 107, 1120동 503호(중동, 보람마을

등기번호	067109

)
2025 년 05 월 30 일 취임 2025 년 06 월 11 일 등기

기타비상무이사 홍지원 811022-*******
2025 년 05 월 30 일 취임 2025 년 06 월 11 일 등기

감사 고호준 770709-*******
2025 년 05 월 30 일 취임 2025 년 06 월 11 일 등기

기 타 사 항

1. 발행주식의 내용
우선주식의 내용
1. 의결권 있는 우선주로서 최저 배당률은 액면금액의 연1%, 참가적 · 누적적 배당
2. 정관이 정하는 바에 따라 보통주식으로 전환이 가능하고, 회사가 건설기간중 금융기관으로 부터 차입한 원금과 이자를 전액 상환하고 우선주에 대한 누적된 미배당금을 모두 지급한 때 전환될 수 있다.
3. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다.
4. 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년이내의 범위내에서 이사회의 결의로 정한다.
다만, 전환기간내에 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간만료일에 전환된 것으로 본다.
1. 주식의 양도
주식의 양도는 이사회의 승인을 받아야 한다.

회사성립연월일 2013 년 08 월 07 일

등기기록의 개설 사유 및 연월일
설립
2013 년 08 월 07 일 등기

열 람 용

-- 이 하 여 백 --

관할등기소 인천지방법원 등기국 / 발행등기소 법원행정처 등기정보중앙관리소
수수료 700원 영수함

* 실선으로 그어진 부분은 말소사항을 표시함.
* 증명서는 컬러 또는 흑백으로 출력 가능함.

* 본 등기사항증명서는 열람용이므로 출력하신 등기사항증명서는 법적인 효력이 없습니다.

코셉머티리얼(주)
주 주 간 협 약 서

한국남동발전주식회사
한일시멘트주식회사
코카스엔텍주식회사
한국기초소재주식회사

2013년 07월 일

주 주 간 협 약

본 주주간협약(이하 "본 협약"이라 한다)의 【당사자의 표시】 란에 기재된 주식회사들(이하, 각자를 "당사자", 모두를 "각 당사자" 또는 "당사자들"이라고 한다)은 석탄회 산업소재 자원화 플랜트(이하 "본건설비"라 한다)를 건설하고 석탄회를 활용하여 산업소재를 제조 및 판매하는 사업(이하 "본 사업"이라 한다)의 시행을 위하여 발기인 및 주주로서 자본을 출자(이하 "출자"라 한다)하여 상법상의 주식회사(이하 "회사"라 한다)를 설립, 운영하기로 합의하였는바, 이에 기하여 2013년 07월 일 본 협약을 다음과 같이 체결한다.

【당사자의 표시】

(1) 한국남동발전주식회사
주 소: 서울시 강남구 삼성동 167
대 표 자: 대표이사 장 도 수

(2) 한일시멘트주식회사
주 소: 서울시 강남구 역삼동 832-2
대 표 자: 대표이사 원 인 상

(3) 코카스엔텍주식회사
주 소: 인천시 남구 주안동 206-16 5층
대 표 자: 대표이사 황 미 영

(4) 한국기초소재주식회사
주 소: 인천시 동구 만석동 2-23
대 표 자: 대표이사 배 형 모

제 1 장 【총 칙】

제 1 조 (목 적)

본 협약은 본 사업의 시행을 위하여 설립되는 회사가 본 사업을 추진하는데 있어 필요한 사항 및 당사자들 간의 권리, 의무관계를 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의)

① "건설기간"이란 회사가 본건설비의 최초 공사를 시작하는 날(회사가 제출하는 착공계상의 공사개시일을 말한다)로부터 운영개시일 전날까지의 기간을 말한다.

② "운영개시일"은 회사가 한국남동발전주식회사(이하 "한국남동발전"이라 한다)과 관리운영계약을 체결하고 실제로 본건설비 전체에 대하여 그 운영을 개시하는 날을 말한다.

③ "운영기간"은 운영개시일 이후로 회사가 본 사업을 운영하는 기간을 말한다.

④ "지분비율"이란 회사의 총주식수(우선주식과 보통주식의 합계)에 대한 각 출자자들의 보유주식수(우선주식과 보통주식을 구분하지 아니한다)의 비율을 말하며 본 협약 체결당시 각 출자자의 지분비율은 【부록 1】의 표시란에 기재된 바와 같다.

⑤ "총사업비"란 당사자들이 합의한 사업계획에 소요되는 자금으로 "본건설비"의 건설(설계, 감리 등의 부대비용 포함), 각종 인허가의 취득, 차량 운반구의 구매, 각종 기자재의 구매 및 초기 운영비용(인건비, 복리후생비,

회사 유지비용 등의 제반경비) 등에 충당되는 비용을 의미한다.

⑥ "배당률"이란 [1]주당 배당금을 본 협약 제6조(자본과 주식) 제1항에 따른 주식의 액면가액으로 나눈 비율을 의미한다.

⑦ "경쟁사 또는 경쟁자"란 석탄회를 활용하여 산업소재를 제조 또는 판매하는 사업을 직접적으로 영위하고 회사와 경쟁하는 개인, 법인, 기타 단체(단, 본 협약상의 당사자들은 제외한다)를 의미한다.

제 3 조 (각 당사자의 기본적인 의무)

① 각 당사자는 본 협약 및 회사의 정관을 준수하고 본 협약에 따라 회사에 대한 출자를 이행한다. 각 당사자는 본 협약의 이행과 관련하여 적용되는 관련법령(공공기관의 운영에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 전원개발촉진법 등)을 준수하여야 한다.

② 각 당사자는 본 협약에서 규정하는 제반 의무를 준수하고 본 사업 추진을 위해 필요한 관계당국으로부터의 승인, 인가, 면허, 동의 및 신고수리 등의 절차가 적기에 이루어질 수 있도록 모든 협조와 최선의 지원을 다하기로 한다.

③ 각 당사자는 본 사업 추진을 위해 아래와 같은 업무를 수행키로 한다.

1. 한국남동발전은 다음 아래와 같은 업무를 수행하기로 한다.

가. 회사에 대한 출자 및 필요시 회사에 대한 자금 대여

나. 석탄회의 유·무상 공급 (단가, 공급량에 대해서는 회사와 별도의 서면 계약을 체결함.)

다. 전력, 용수 등 유틸리티의 유상 공급 (단가, 공급량에 대해서는 회사와 별도 서면 계약을 체결함)

라. 한국남동발전의 명의로 건축허가를 취득하고 회사의 비용으로 본건 설비를 건설하도록 지원

마. 본건설비 건설비용 부담에 대한 대가로 본건설비의 관리운영권을 회사에게 부여. (이에 관한 조건 및 기간에 대해서는 추후 별도 계약 체결함.)

바. 경영관리업무 및 EPC 관리지원업무

사. 회사가 생산하는 미연탄소의 매입

아. 관련 인력 파견·전출 및 인허가 지원

자. 기타 본 사업추진 과정에서 필요한 사항으로서 본 당사자들이 서면으로 합의한 사항

2. 코카스엔텍주식회사(이하 "코카스엔텍"이라 한다)는 다음과 같은 업무를 수행하기로 한다.

가. 회사에 대한 출자

나. 코카스엔텍이 보유 중인 등록 특허 및 출원 중인 특허 중 본 사업과 관련된 특허권(아래 표)에 대하여 회사를 전용실시권자로 하는 전용실시권 허여. 단, 전용실시권과 관련한 세부 내용은 회사와 기술이전계약서를 체결하기로 한다.

No.	현황	등록/출원번호	특허명
1	등록	제1024540호	석탄회 정제 및 산물회수방법
2	등록	제0541464호	부유선별에 의한 매립석탄회 정제방법
3	출원	제10-20120050678호	석탄회를 활용한 고부가가치 유용광물 회수방법

다. 본건설비 건설, 시운전 및 정상가동에 필요한 기술 노하우 제공

라. 본건설비 운영·보수 및 유지관리 지원

마. 기타 본 사업 추진 과정에서 필요한 사항으로서 당사자들이 서면으로 합의한 사항

3. 한일시멘트주식회사(이하 "한일시멘트"라 한다)는 다음과 같은 업무를 수행하기로 한다.

가. 회사에 대한 출자

나. 회사의 생산제품 중 Fly Ash 생산량의 [2/3]에 대한 구매

다. 시장개척과 관련된 마케팅 지원 업무

라. 필요시 회사에 인력 파견 (상호 서면으로 합의하여 결정)

마. 기타 본 사업 추진과정에서 필요한 사항으로서 당사자들이 서면으로 합의한 사항

4. 한국기초소재주식회사(이하 "한국기초소재"라 한다)는 다음과 같은 업무를 수행하기로 한다.

가. 회사에 대한 출자

나. 회사의 생산제품 중 Fly Ash 생산량의 [1/3]에 대한 구매

다. 시장개척과 관련된 마케팅 지원 업무

라. 필요시 회사에 인력 파견(상호 서면으로 합의하여 결정)

마. 기타 본 사업 추진과정에서 필요한 사항으로서 당사자들이 서면으로 합의한 사항

제 4 조 (회사의 형태, 상호 및 사무소)

① 회사는 상법상의 주식회사로 한다.

② 회사는 발기설립의 방법에 따라 설립하며 한국남동발전, 한일시멘트, 코카스엔텍, 한국기초소재가 발기인이 된다.

③ 회사의 명칭은 코셉머티리얼주식회사로 하고, 본점은 대한민국 인천광역시에 두기로 하며, 필요한 경우 지점 또는 영업소를 설치할 수 있다.

④ 발기인들이 제정하는 회사의 원시 정관은 【부록 2】과 같은 내용으로 제정되어야 한다. 단, 원시 정관은 발기인 전원의 서면 동의로 수정할 수 있다.

제 5 조 (회사의 목적)

회사는 다음 각 호의 1과 같은 사업(이하 "목적사업"이라 한다)을 영위하는 것을 목적으로 한다.

1. 석탄회를 활용하여 산업용 소재를 자원화할 수 있는 플랜트의 엔지니어링, 설계, 건설 및 컨설팅 사업

2. 석탄회를 활용하여 산업용 소재를 제조 및 판매하는 사업

3. 석탄회를 활용하여 산업용 소재를 제조할 수 있는 방법에 대한 연구, 기술개발 및 라이센싱 사업

4. 상기 각호에 부대되는 사업 일체

5. 기타 회사의 주주총회에서 승인하는 수익사업

제 2 장 【주 식】

제 6 조 (자본과 주식)

① 회사의 설립 시 수권자본은 금오백억(50,000,000,000)원으로 하며, 주당 액면가는 금오천(5,000)원의 기명식 보통주식 육백만주(6,000,000)주와 우선주 사백만(4,000,000)주로 구성하는 것으로 한다.

② 회사의 설립 시 납입자본은 금일백삼십오억원(13,500,000,000)원으로 하며, 위 액면가의 기명식 보통주식 육십이만(620,000)주와 우선주 이백팔만(2,080,000)로 구성하는 것으로 한다.

③ 회사는 정관에 달리 정하지 아니하는 한, 모든 주식에 대해서 주권을 발행한다.

제 7 조 (설립 시 주식인수)

① 본 협약 체결일 현재 각 당사자의 회사에 대한 지분비율은 【부록 1】에 기재된 바와 같다. 본 협약 체결 이후 회사 설립등기 완료일까지 각 당사자의 회사에 대한 지분비율은 당사자들 전원의 서면 동의 없이는 변동될 수 없다.

② 각 당사자는 제 6 조(자본과 주식)제2항에 의하여 회사가 설립 시 발행하는 모든 주식을 【부록 1】에 기재된 지분비율에 따라 서면으로 인수하여야 하며, 인수한 주식에 대한 인수가액 전액을 현금으로 한국남동발전(이하 "발기인 대표"라 한다)이 정하는 납입기일(이하 "최초 납입기일"이라 한다)까지 납입하여야 한다. 단, 발기인 대표는 최초 납입기일을 정함에 있어 나머지 발기인들의 의견을 충분히 고려하여야 하며 특별한 사정이 없는 한 모든 발기인들의 최초 납입기일은 동일한 날짜로 정하여야 한다.

③ 위 제2항에 따라 주식을 인수한 어느 당사자가 주식인수가액을 최초 납입기일까지 전액 납입하지 아니하는 경우, 발기인 대표는 최초 납입기일로부터 [7]일 이후의 일자로 변경된 납입기일("변경 납입기일"이라 한다)을 정하여 서면으로 납입을 최고하기로 한다.

④ 위 제3항에도 불구하고, 어느 당사자가 변경 납입기일까지 주식인수가액을 전액 납입하지 아니하는 경우 발기인 대표는 주식인수가액을 전액 납입하지 아니한 당사자 (이하 "출자의무 불이행 당사자")를 제외한 다른 당사자 (이하 "출자의무 이행 당사자")가 미납입된 주식을 인수하여 납입하도록 한다.

⑤ 위 제4항의 미납된 주식과 관련하여 각 출자의무 이행 당사자는 가)"출자의무 이행 당사자" 전원의 총 보유주식수를 분모로 하고, 각 "출자의무 이행 당사자"의 보유주식수를 분자로 하여 소수점 둘째자리까지 산출한 비율(단수주가 발생한 경우 본 조의 경우에 한하여 사사오입하여 처리한다)에 따른 주식을 인수하여 그 미납입가액을 납입하거나, 나) 출자의무 이

행 당사자 전원의 합의에 의한 비율에 따른 주식을 인수하여 그 미납입가액을 납입하여야 한다.

⑥ 최초 납입기일에 주식인수가액을 전액 납입하지 아니한 어느 당사자가 변경 납입기일까지 미납된 주식인수가액을 전액 납입하는 경우에도, 동 당사자는 최초 납입기일 익일부터 동 당사자가 주식인수가액을 전액 납입하는 날(변경 납입기일까지의 날로 한다)까지 동 당사자의 주식인수가액 전액에 대한 연[13]%의 이율을 적용한 연체이자를 위약벌로서 회사에 납부하여야 한다.

⑦ 출자의무 불이행 당사자는 동 당사자의 미납입 주식인수가액의 [20]%에 해당하는 금액을 위약벌로서 회사에게 납부하여야 한다. 단, 회사가 설립되지 않은 경우에는 위 제5항 가)의 방법으로 산출한 비율로 위 제4항에 따라 미납입된 주식을 인수하고 납입한 출자의무 이행 당사자에게 납부하여야 한다.

제 8 조 (재무적투자자의 참여)

① 각 당사자는 회사의 자본을 증자하기 위하여 재무적투자자를 유치하는 것에 동의하며, 재무적투자자의 유치는 한국남동발전이 주도적으로 이를 행하기로 한다.

② 한국남동발전은 재무적투자자를 유치함에 있어, 다음 사항을 반영하여야 한다.

1. 재무적투자자가 자신의 지분을 [5]년 이내에 매각하고자 할 경우에는 본 협약 제 14 조(재무적투자자 보유 주식의 양도 특례 등)에 따라 한국남동발전이 다른 당사자에 우선하여 매입한다.
2. 재무적투자자가 자신의 지분을 [5]년 이내에 매각하지 아니한 경우에는 재무적투자자는 회사의 다른 주주들과 동일한 일반주주로 간주되고 본

주주협약상의 규정에 따라 보유주식을 양도할 수 있다.

③ 재무적투자자의 모집방법은 회사 설립 후 신주 발행을 통한 제3자 배정방식으로 하기로 한다.

④ 본조에 따른 신주발행규모는 이백만(2,000,000)주를 초과하지 아니하기로 한다.

제 9 조 (설립 후 자본의 증자)

① 회사 설립 후 위 제 8 조(재무적투자자의 참여)에 의한 재무적 투자자의 모집 이후 본건설비의 설비 보강을 위하여 자본의 증자가 필요할 시, 그 한도는 【부록 2】 정관에 명기된 설립 시 회사 정관에 명기한 수권자본금에서 설립자본금과 본 협약 제 8 조(재무적투자자의 참여)에 따른 재무적투자자의 출자금을 차감한 금액내로 하고, 그 방식은 주주배정방식에 의한 신주를 발행하기로 한다.

② 각 당사자는 위 제1항의 증자와 관련한 구체적인 일정, 방법 등은 회사의 이사회의 결의를 따르기로 한다.

③ 위 제1항과 관련하여 각 당사자는 이에 대한 출자의무를 반드시 이행하여야 하며, 출자의무를 전부 이행하지 아니하는 당사자 (이하 "증자불참자"라 한다)는 주주로서의 모든 의결권을 상실하며, 증자불참자가 지명한 이사는 이사로서의 자격을 상실하고 결원된 이사는 증자불참자를 제외한 당사자들 전원 합의로 보충한다.

④ 증자불참자가 인수 또는 납입하지 않는 주식에 대하여는 증자불참자를 제외한 나머지 증자참여자간에 제 7 조(설립 시 주식인수)제5항과 같은 방법으로 배분하여 인수하도록 한다.

⑤ 위 제1항 이외의 자본의 증자에 대하여는 회사 이사회의 결의 또는 본 협약에서 정하는 바를 따르기로 한다.

제 10 조 (우선주의 성격 및 인수)

① 본 협약 제 6 조(자본과 주식)에 기재된 우선주식은 보통주와 동일한 의결권이 있는 것으로 한다.

② 우선주식의 우선배당률은 연 [100]분의 [1]로 한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 각 당사자들은 회사의 설립과 관련하여 한국남동발전의 기여도를 감안하여 본 협약 제 6 조(자본과 주식)제1항에 기재된 우선주의 인수권을 한국남동발전에 부여하는 것에 동의한다.

⑥ 회사가 본 협약 제 12 조(차입)에서 명기한 조건에 따른 차입금을 전액 상환하고 위 제4항의 누적된 미배당금을 모두 지급한 때 회사는 우선주식을 같은 수의 보통주식으로 전환하여야 하며, 그러하지 않은 경우에도 보통주식으로 전환된 것으로 간주된다.

제 3 장 【사업계획과 자금조달】

제 11 조 (사업계획)

① 각 당사자는 본 협약 체결 당시 당사자들이 합의한 사업계획을 회사의 최초 사업계획으로 한다.

② 위 제1항의 최초 사업계획을 위한 총 사업비는 금사백오십억(45,000,000,000)원으로 한다.

③ 회사는 매 회계연도 말에 다음 회계연도에 관한 연간 사업계획을 작성하여 회사의 주주총회(이하 "주주총회"라 한다)의 승인을 받아야 하고, 그 주요 부분의 수정 시에도 이와 같다.

제 12 조 (차입)

① 총사업비 중 금이백이십오억(22,500,000,000)원은 건설기간 중에 차입에 의하여 조달하기로 하고, 차입의 교섭과 조건은 한국남동발전에 위임하기로 하며, 다른 당사자들은 한국남동발전이 마련한 차입금과 그 조건이 이사회에서 승인받도록 지명한 이사들이 의결권을 행사하도록 협조하고, 주주총회에서 승인받도록 의결권을 행사하여야 한다. 단, 한국남동발전을 제외한 당사자들은 본 차입과 관련하여 아무런 권리나 의무를 갖지 않는 것으로 한다.

② 위 1항의 차입의 조건과 관련하여 한국남동발전은 회사의 원리금 상환 부담이 최소화될 수 있도록 노력한다.

제 13 조 (주식의 양도)

① 회사의 주주는 본 협약에서 달리 규정한 경우를 제외하고는 본 협약에 의하여 그가 보유하는 회사의 주식(이하 "보유주식"이라 한다)의 전부 또는 일부를 매각, 양도 기타 다른 방법 등에 의하여 임의로 이전하거나 질

권설정 등 담보로 동 주식을 제공(이하 본 조에서는 총괄하여 "양도"라 한다) 할 경우 회사 이사회의 동의를 얻어야 한다. 다만, 다음 각 호의 1의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 법률, 법원의 재판 또는 정부 및 지방자치단체의 조치에 의하여 주식의 양도가 강제되는 경우

② 회사의 주주는 본 조 또는 본 협약에 기재되는 조건에 따라 다른 주주 또는 제3자에게 보유주식을 양도할 수 있고, 주식을 양도하는 주주를 제외한 다른 주주(들)은 양도하고자하는 주식을 공정가액(본 협약상 주식의 "공정가액"이라 함은 회사가 지정하는 [1]개의 공인감정평가기관의 가액 사정에 의하여 결정된 주식의 공정가액을 의미하되 상속세 및 증여세법상 보충적 평가방법에 의한 평가금액을 초과할 수 없다)으로 우선매수할 수 있는 권리를 갖는다.

③ 전항의 공정가액 사정과 관련하여 발생하는 제반 비용은 주식을 양도하는 주주(이하 "양도인"이라 한다)가 이를 부담한다.

④ 양도인은 주식양도를 함에 있어서 양도의 취지, 양도주식수, 양도가격, 공정가액, 기타 양도조건 등을 명기한 서면에 의하여 다른 주주들에게 우선적으로 주식매수를 권유하여야 하며, 동 권유의사를 수령한 다른 당사자들 중 당해 주식을 매수하고자하는 자는 그 수령일로부터 [30]일 이내에 매수의사 및 매수를 권유받은 주식 중 매수하고자 하는 주식 수를 명시한 서면을 양도인에게 송달하고, 그 서면의 송달일로부터 [15]일 이내에 양도인에게 매수대금을 지급하면 그로써 당해 주식에 대한 양도, 양수가 성립한다. 단, 매수를 희망하는 주식의 수가 양도주식수를 초과할 경우 제 9 조(설립 후 자본의 증자)제4항을 준용한다.

⑤ 매수의 권유을 받은 주주는 그 배정받은 양도주식에 대한 우선매수권의 전부 또는 일부를 자신의 계열회사(본 협약상 계열회사라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제3호 또는 동법의 폐지 또는 변경이 있는 경

우 그에 상응한 법령 또는 조항에서 규정하는 계열회사를 말한다)에게 양도할 수 있다.

⑥ 전항에 의하여 주식을 인수한 양수인과 주식우선매수권을 양도한 주주간에 계열회사의 관계가 종료되는 경우에는, 주식우선매수권을 양도한 당사자는 즉시 당해 주식을 양수인으로부터 양도받아야 한다.

⑦ 위 제4항에 규정된 주식매수의 의사표시에 관한 기간 내에 매수하고자 하는 주식수를 밝힌 주식매수에 관한 의사표시의 송달이 없거나 대금 지급 기간 내에 그 지급이 없는 경우에는, 관련 주주 간에 그 기간의 연장에 관하여 달리 합의하지 아니하는 한 당해 주주가 동 주식매수를 거절한 것으로 간주한다.

⑧ 위 제2항 내지 제5항의 규정에 따른 주식 매수의 권유가 이루어진 후 동 조항들에 따라 매수되지 아니한 주식이 있는 경우, 양도인은 동 주식을 양도주식수, 양도가격 등을 기준으로 위 제4항에 따라 다른 주주들에게 서면으로 제시한 각 양도조건들과 동일한 또는 양도인에게 유리한 조건으로 제3자에게 양도할 수 있다. 다만 제3자에 대한 주식양도는 다음의 조건을 구비하여야만 유효한 것으로 하되, 다음 제4호의 규정은 다른 주주들에게 양도하는 경우에도 적용된다.

1. 정부 또는 관계당국으로부터 요구되는 모든 승인을 받아야 한다.

2. 양수인은 회사의 사업이나 영업활동상 경쟁자(양수인의 계열회사 포함)가 아니어야 하고 회사의 목적사업 수행에 악영향을 미칠 염려가 없어야 하며 회사가 목적사업을 완수할 수 있도록 지원할 수 있는 충분한 자력이 있어야 한다.

3. 양수인은 본 협약 및 본 협약과 관련된 기타 계약 등의 제 규정을 준수하고 따를 것이며 본 협약상 양도인의 모든 의무를 아무런 조건 없이 인수할 것에 동의한다는 내용의 확약서를 회사 및 다른 당사자들에게 제공하

여야 한다.

4. 양도인은 양도 후에도 계속하여 제 52 조(비밀유지)의 규정에 따라 의무를 준수하겠다는 내용의 확약서를 회사 및 다른 당사자들에게 제공하여야 한다.

5. 당사자 간에 달리 합의되지 않은 한 양도인은 양수인이 본 협약에 따른 의무의 이행을 보증한다는 내용의 보증서를 회사 및 다른 당사자들에게 제공하여야 한다.

⑨ 어느 당사자가 본 조에 위반하여 회사의 주식을 양도한 경우, 그 당사자는 다른 당사자들 전원이 그 양도를 승인하지 아니하는 한 동 주식의 양수인은 본 협약에 따른 어떠한 권리나 이익도 가지지 아니하며 주식의 양도인은 본 협약에 따른 의무와 책임을 면하지 못한다.

제 14 조 (재무적투자자 보유 주식의 양도 특례 등)

① 본 협약 제 8 조(재무적투자자의 참여)에 의하여 회사의 주식을 취득한 재무적투자자가 자신의 주식을 [5]년 이내에 매각하고자 할 때에는 본 협약 제 13 조(주식의 양도)의 규정에도 불구하고 한국남동발전이 이를 우선적으로 매입하기로 한다.

② 위 제1항과 관련하여 재무적투자자가 매각하고자 하는 주식의 일부 또는 전부를 양수하고자 하는 한국남동발전을 제외한 어느 당사자는 그 뜻을 서면으로 한국남동발전에 통보하고, 한국남동발전이 이를 승인할 시, 한국남동발전 및 재무적투자자와 그 조건을 합의한 후 당해 주식을 양수할 수 있다. 이 때에도 본 협약 제 13 조(주식의 양도)의 규정은 적용하지 아니하기로 한다.

③ 한국남동발전을 제외한 각 당사자는 재무적투자자가 양도하고자 하는 주식

을 양수하여야 할 의무를 부담하지 아니한다.

제 15 조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 회사의 신주발행에 있어서 법령 또는 정관에 달리 규정하지 아니하는 한, 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 우선 배정받을 권리를 가진다. 다만 어느 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 정관에 정함이 있는 경우에는 그에 따르고 정함이 없는 경우에는 이사회의 결의에 따르기로 한다.

② 회사의 이사회가 신주의 발행을 결정한 경우, 각 주주는 자신에게 배정된 신주인수권을 제 13 조(주식의 양도)제5항에서 정한 계열회사에게 양도할 수 있다.

③ 위 제2항에 의하여 신주인수권을 취득하여 회사의 주주가 된 계열회사와 해당 신주인수권을 양도한 당사자 사이에 계열회사의 관계가 종료되는 경우에는, 신주인수권을 양도한 주주는 즉시 당해 주식을 양수인으로부터 양도받아야 한다.

제 16 조 (상장 또는 등록 이행조건)

① 회사의 주식이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 의하여 한국거래소의 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장된 이후에는 제 13 조 (주식의 양도) 각 항의 규정은 적용되지 않는다.

② 회사의 주식을 한국거래소의 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하는 경우, 각 당사자는 회사의 이사회가 정하는 바에 따라 각 당사자의 지분비율에 따라 필요한 범위의 주식을 매각하거나 또는 필요한 범위의 신주인수권을 포기하여야 한다.

제 4 장 【주주총회】

제 17 조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 회계년도 종료후 [90]일 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제 18 조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령 또는 정관에 달리 정하지 아니하는 한 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 요구할 수 있다.

제 19 조 (소집 및 개최절차)

주주총회를 소집함에 있어서, 법령 또는 정관에서 달리 규정하지 아니하는 한 이사회는 주주총회의 소집일시, 장소 및 회의의 목적사항을 정하여 정관 및 법령에 따라 주주총회의 개최일 [14]일전에 모든 주주들에게 이를 기재한 통지서를 서면으로 발송하여야 한다. 다만, 주주전원의 서면동의가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 20 조 (의 장)

① 회사의 대표이사는 주주총회의 의장이 된다.

② 법령 또는 정관에서 달리 규정하지 아니하는 한, 대표이사가 주주총회에 참석하지 못하는 경우에는 참석한 이사들 중 한국남동발전이 지명한 이사 중 [1]인이 주주총회의 의장이 된다.

제 21 조 (결의 방법)

① 주주총회의 결의는 본 협약 또는 정관 및 법령에서 달리 규정하지 아니하는 한 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 [4]분의 [1] 이상의 수로써 하여야 한다.

② 의결권은 [1]주마다 [1]개로 하되 회사가 가지는 자기주식은 의결권이 없다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 다만 대리인은 대리권을 증명하는 서면을 총회에 제출해야 한다.

④ 결의사항에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 이 경우에는 이해관계 있는 주주의 의결권의 수는 출석한 주주의 의결권의 수에 산입하지 아니한다.

제 22 조 (특별결의사항)

전조의 규정에도 불구하고 다음 각호의 사항에 대한 결의(이하 "특별결의사항"이라고 한다)는 출석한 주주의 의결권의 [3]분의 [2] 이상의 수와 발행주식총수의 [3]분의 [1] 이상의 수로써 하여야 한다

1. 정관의 개정 또는 변경

2. 이사 또는 감사의 해임

3. 회사의 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도

4. 다른 회사의 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양수

5. 조직의 변경 또는 회생

6. 기타 본 협약이나 법령 또는 정관상 주주총회의 특별결의를 필요로 하는 사항

7. 회사에 대하여 총사업비 금사백오십억원 이외에 금일백억원 이상의 부담을 지우는 계약의 체결

제 5 장 【이사 및 이사회】

제 23 조 (이사의 수와 임기)

① 회사는 정관에서 달리 규정하지 아니하는 한 [3]인 이상 [5]인 이내의 이사(사내이사 [3]인 및 사외이사 [2]인)를 두기로 한다.

② 이사의 임기는 정관에서 달리 규정하지 않는 한 [3]년으로 한다. 다만, 그 임기는 정관으로 임기 중의 최종의 결산기에 관한 주주총회 종결에 이르기까지 연장할 수 있다.

③ 본 협약 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있다

제 24 조 (이사의 선임 등)

① 이사는 한국남동발전이 사내이사 [2]인 및 사외이사 [1]인, 코카스엔텍이 사내이사 [1]인, 한일시멘트가 사외이사 [1]인을 각 지명한다. 단, 한국남동발전이 지명하는 사내이사가 [1]인인 경우 한국남동발전은 사외이사를 [2]인 지명할 수 있다.

② 각 당사자의 지분비율에 상당한 변동이 있어 위 제1항에 정한 이사의 선임 원칙을 유지하는 것이 적절하지 않게 되는 경우에는 각 당사자의 신의, 성실에 기한 합의에 의하여 위 이사 지명방법을 변경하기로 한다.

③ 각 당사자는 위 제1항에 따라 지명된 자들이 이사로 선임되도록 그 보유주식상의 의결권을 주주총회에서 행사하여야 한다.

④ 어느 이사 지명권자가 자신이 지명한 이사를 그 임기 중에 변경하고자 서면으로 나머지 당사자에게 요청하는 경우, 각 당사자는 주주총회를 소집하여 그와 같은 변경이 이루어지도록 그 보유주식상의 의결권을 행사하여야 한다. 다만, 위와 같은 이사의 변경을 하는 경우 변경을 제안한 지명권자는 회사 및 다른 당사자들이 동 이사의 변경에 따른 어떠한 손해나 비용부담의 불이익을 입지 않도록 하여야 하며, 그와 같은 불이익이 발생한 경우에는 이를 보상하여야 한다.

⑤ 사임, 사망 등 사유로 이사가 임기 중에 공석이 되는 경우 위 제1항에 의하여 공석이 되는 이사를 지명한 지명권자가 다시 지명하는 자를 이사로 선출되도록 각 당사자는 그 보유주식상의 의결권을 행사하여야 한다.

⑥ 본 협약 제 39 조(당사자의 배제)의 규정에 의하여 어느 당사자가 협약당사자의 지위에서 배제되는 경우, 동 당사자가 지명한 이사는 사임하여야 하며 동 이사가 사임하지 아니하는 경우에는 다른 당사자들은 동 이사의 해임절차를 취할 수 있고 이로 인하여 회사 및 다른 당사자들에게 발생하는 손해는 배제된 당사자가 지기로 한다.

⑦ 위 제6항의 경우 공석이 되는 이사의 선임은 주주총회에서 결정하기로 한다.

⑧ 각 이사의 관장업무는 정관에 달리 특별한 규정이 없는 한 이사회에서 정하는 바에 따른다.

⑨ 각 당사자 또는 당사자가 본 협약상의 지분(계열회사가 보유하고 있는 주식 포함)을 제3자에게 전부 양도한 경우, 양수인은 양도인이 갖고 있던 이사 지명권을 양수하는 것으로 한다.

⑩ 대표이사는 이사의 임기 중 본조에 따라 특정 이사의 업무수행능력이 부족하거나 이사로서의 직무를 수행하기에 적절하지 않다고 이사회가 합리적으로 판단하는 경우 당해 이사의 지명권자에게 서면으로 이사의 변경을 요구할 수 있고, 그 경우 지명권자는 합리적인 이유가 없는 한 그 요구를 수용하여야 한다.

⑪ 어느 이사가 그 직무수행과 관련하여 고의 또는 과실로 회사, 다른 당사자 또는 제3자에게 손해를 입힌 경우, 회사는 그 이사의 행위로 인하여 발생한 손해배상을 동 이사를 지명한 당사자에게 청구할 수 있다.

제 25 조 (대표이사)

① 대표이사는 이사회에서 선임한다. 단, 대표이사는 한국남동발전이 지명한 이사 중 [1]인으로 하고, 이사 지명권자들은 이에 동의하기로 한다.

② 공동대표이사제도나 각자대표이사 제도는 채택하지 아니하기로 한다.

제 26 조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 회사의 업무집행과 법령 및 정관에서 규정한 중요 사항을 결의하고 이사의 직무의 집행을 감독한다.

② 이사회는 각 이사가 소집하되 회사 설립이후 최초로 소집되는 이사회는 대표이사가 소집하고, 최초 이사회에서 이사회 소집권자를 대표이사로 하기로 한다.

③ 각 이사는 대표이사에게 이사회 소집이유를 밝힌 서면으로 이사회 소집요구를 할 수 있고 대표이사가 이에 응하지 아니하는 경우에는 직접 소집할 수 있다.

④ 이사회는 이사의 발의에 의하여 회의일 [3]일전에 각 이사 및 감사에게 이사회의 소집일시, 장소 및 의안을 미리 통지하여 수시로 소집한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 대표이사로 하되, 대표이사가 이사회에 참석하지 못하는 경우에는 "한국남동발전"이 지명한 이사 중 [1]인이 이사회의 의장이 된다.

제 27 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회는 이사 과반수의 출석으로 유효하게 성립된다.

② 이사회는 소집통고에 밝힌 의안에 관하여서만 결의할 수 있다. 다만 출석여부와 관계없이 모든 이사 및 감사의 동의가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

③ 이사회의 결의는 본 협약 또는 정관 및 법령에서 달리 규정하지 아니하는 한 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

④ 이사회의 결의사항에 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권행사를 하지 못하는 것으로 하고, 출석한 이사의 수에 산입하지 않는다.

⑤ 이사회는 다음 사항을 의결한다.

1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안

2. 장단기 경영 계획 및 경영 목표

3. 연도별 사업계획, 예산, 결산 및 자금계획

4. 회사의 지점 설치 및 폐쇄

5. 이사회규정, 직제규정, 취업규칙, 임·직원 보수규정 제정 및 개폐

6. 예비비 사용과 예산의 이월

7. 중요 자산의 취득 및 처분

8. 중요한 차입금에 관한 사항

9. 출자 및 출연

10. 준비금 및 적립금의 자본전입

11. 자산 재평가액의 확정

12. 기타 법령이나 정관이 정한 이사회 결의사항

13. 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

제 6 장 【이사의 관장 업무와 감사】

제 28 조 (이사들의 업무분담)

① 대표이사는 정관 또는 이사회 결의사항 범위 내에서 대외적으로 회사를 대표하며, 대내적으로 회사의 업무를 총괄 집행한다.

② 대표이사 이외의 각 이사의 담당업무에 관하여는 정관에 달리 정함이 없는 한 이사회에서 정하기로 한다.

③ 이사는 정관과 법령 및 이사회에서 정하는 바에 따라 회사업무를 집행한다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.

제 29 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임하는 것으로 한다.

② 감사는 한국남동발전이 지명하는 자로 하고, 각 당사자는 한국남동발전이 지명하는 자가 감사로 선임되도록 각자의 의결권을 행사하기로 한다.

제 30 조 (감사의 수와 임기)

① 회사는 정관에서 정하는 바에 따라 [1]명의 감사를 둔다.

② 감사의 임기는 취임 후 [3]년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결

시까지로 한다.

제 31 조 (감사의 직무)

① 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

④ 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 때에는 그 이사에게 그 행위를 유지(留止)하도록 청구할 수 있다.

제 7 장 【회계 및 계산】

제 32 조 (회계연도)

회사의 회계연도는 매년 1월 1일에 시작하여 그 12월 31일에 종료한다. 다만 회사의 설립 후 최초의 회계연도는 회사의 설립등기가 완료된 날로부터 시작하여 그 해 12월 31일에 종료된다.

제 33 조 (회계장부 및 감사보고서의 작성 등)

① 회사의 회계장부 및 기록은 법령상의 기준에 따라 작성되고 회사의 재무상태를 정확히 반영하여야 한다.

② 회사는 주식회사의외부감사에관한법률의 규정이 정한 절차에 따라 선임된 독립된 회계법인으로 하여금 회사의 회계장부와 서류를 감사하도록 한다.

③ 한국남동발전 또는 한국남동발전이 지정한 자는 위 제2항과 별도로 회사의 정상적인 영업에 지장을 주지 않는 합리적인 범위 내에서 회사의 회계장부와 서류를 감사할 수 있으며, 이 때 당사자들은 이를 거절하지 않기로 한다.

제 34 조 (이익금의 배당)

① 회사의 결산결과 배당가능이익이 발생한 경우, 그 처리방법에 관하여는 정관 또는 본 협약에서 달리 규정하지 아니하는 한, 이익배당 결의 시의 각 당사자의 지분비율에 따라 이익금을 배당받기로 한다.

② 단, 차입금상환이 완료되는 시점까지는 원칙적으로 배당을 금지하기로 하되, 차입금상환자금, 차년도 자금소요 등을 제외하고도 잉여현금 발생이 확정적으로 추정될 시에는 각 당사자들의 합의에 따라 최소한의 배당을 실시하기로 한다.

제 8 장 【당사자의 의무와 책임】

제 35 조 (당사자들의 협력 의무)

① 각 당사자는 본 협약의 존속기간 동안 회사의 목적사업을 성공적으로 수행하기 위한 최선의 노력을 경주하기로 한다. 단, 각 당사자는 회사와 경쟁관계에 있는 다른 회사의 경영에 참여하여서는 아니된다.

② 각 당사자는 목적사업의 수행과 관련하여 회사와 기술이전계약이나 설비관

리 운영계약 기타 필요한 계약을 체결하는 경우 각 당사자의 이익을 추구하기 위하여 부당하게 회사의 이익을 해하는 일이 없도록 하여야 한다.

③ 각 당사자는 자원재활용 촉진에 관한 국가시책에 동참하기 위해 기타 발전소에서 본 사업의 요청이 있을시 적극 협조 하여야 한다.

제 9 장 【계약위반과 계약해지】

제 36 조 (계약기간)

본 협약은 각 당사자 전원이 날인함과 동시에 효력을 발생하며, 회사가 존속하는 한 유효하다. 다만, 회사의 주식이 상장되는 경우에는 각 당사자의 합의에 의하여 본 협약의 전부 또는 일부를 종료시킬 수 있다.

제 37 조 (특정 중요 계약조항의 위반)

① 당사자가 정당한 사유 없이 본 협약 제 3 조(각 당사자의 기본적인 의무), 제 7 조(설립 시 주식인수), 제 9 조(설립 후 자본의 증자), 제 10 조(우선주의 성격 및 인수), 제 12 조(자금조달), 제 13 조(주식의 양도), 제 24 조(이사의 선임 등), 제 25 조(대표이사) 및 제 35 조(당사자들의 협력 의무)(이하 "특정중요계약조항"이라 한다)에 규정된 의무를 위반하는 경우에는, 관련 법규에 달리 규정되지 아니하는 한 동 당사자는 당해 계약위반사항이 시정될 때까지 다음의 제재조치를 아무런 조건없이 수용하기로 한다. 제재조치는 중첩적일 수 있다.

1. 동 계약위반 당사자에 대한 회사로 부터의 모든 지급이나 배당의 중지.

2. 동 계약위반 당사자가 본 협약 상 보유하는 모든 권리의 정지

3. 동 계약위반 당사자가 지명한 이사의 이사직으로부터 사임 및 동 당사자의 이사지명권의 정지, 단 이 경우 동 이사가 사임하지 아니하는 경우는 주주총회의 결의로써 동 이사를 해임할 수 있으며, 그로 인하여 발생하는 회사 및 다른 당사자들의 손해는 계약위반당사자가 책임진다.

4. 본 협약 제 39 조(당사자의 배제)에 따른 동 계약위반당사자의 배제

5. 특정중요계약조항상의 위반으로 인하여 다른 당사자들이 입은 손해의 배상

6. 동 계약 위반당사자가 회사에 대하여 가지고 있는 채권 및 청구권의 포기

② 전항의 규정에 의한 제재조치 이외에도 계약위반 당사자 이외의 다른 당사자들과 회사는 동 계약위반 당사자에 대하여 본 협약상 또는 법률상 가능한 다른 제재수단을 선택적 또는 중첩적으로 행사할 수 있으며, 계약위반 당사자는 아무런 조건없이 이를 수용하기로 한다.

제 38 조 (계약해지)

① 어느 당사자가 주식양도 기타의 사유로 주주의 지위를 상실한 경우 또는 제 39 조(당사자의 배제)에 의하여 본 협약에서 배제된 경우, 본 협약에서 달리 정한 경우를 제외하고는 본 협약은 해당 당사자에 대한 관계에 한하여 자동 해지된다. 이 경우, 본 협약에서 달리 정한 경우를 제외하고는 다른 당사자들간의 관계에서 본 협약의 효력은 아무런 영향을 받지 아니한다.

② 회사가 해산(회사의 목적사업 달성 또는 불가능으로 인한 해산 포함) 또는 청산하기로 결정하는 경우 본 협약은 각 당사자 전원에 대한 관계에서 해지되는 것으로 한다.

③ 본 협약이 해지되는 경우, 본 협약에서 달리 규정한 경우와 다음의 사항을 제외하고는 본 협약상의 모든 권리와 의무는 해지 당사자에 대한 관계에서 그 효력을 상실한다.

1. 본 협약 해지 이전에 발생한 당사자의 권리와 의무는 본 협약의 해지에 의하여 영향을 받지 아니한다.

2. 본 협약이 위 제1항의 규정에 의하여 해지되는 경우, 본 협약 제 37 조(특정 중요 계약조항의 위반), 제 39 조(당사자의 배제), 제 48 조(분쟁해결) 및 제 52 조(비밀유지)는 본 계약의 해지와 관계없이 그 효력을 유지하며 동 조항들에 따른 각 당사자들의 권리와 의무는 본 협약의 해지에 의하여 영향을 받지 아니한다.

3. 본 협약이 위 제2항에 따라 해지되는 경우에는 본 협약 제 37 조(특정 중요 계약조항의 위반), 제 38 조(계약해지) 및 제 52 조(비밀유지)는 본 협약의 해지와 관계없이 그 효력을 유지하며 동 조항들에 따른 각 당사자들의 권리와 의무는 본 협약의 해지에 의하여 영향을 받지 아니한다.

4. 어느 당사자가 특정중요계약조항의 위반으로 인하여 다른 당사자들이 손해를 입는 경우 그 당사자는 다른 당사자들이 입은 모든 손해를 배상 하여야 한다.

제 10 장 【당사자의 협약에서의 배제】

제 39 조 (당사자의 배제)

① 다음의 각 호의 사유가 발생하는 경우 해당되는 당사자 이외의 다른 당사자들은 해당 당사자를 제외한 당사자들이 보유하는 주주총회 의결권 [3]분의 [2] 이상의 수와 발행주식총수의 [3]분의 [1] 이상의 수로써 한 주주총회

특별결의에 의하여 해당 당사자에게 아래와 같은 내용과 효력을 갖는 서면통지(이하 "특별서면통지")를 할 수 있다.

1. 어느 당사자가 제 38 조(계약해지)제1항에 규정하고 있는 특정중요계약조항상의 의무를 위반한 당사자(이하 "위반 당사자)가 그 시정을 요구하는 특별서면통지를 수령한 날로부터 [30]일 내에 그 특정중요계약조항상의 의무위반을 시정하지 아니할 경우. 이 경우 위 [30]일의 기간 경과로 본 협약은 위반당사자에 대하여 자동 해지되고 별도의 해지 통지를 요하지 아니한다. 다만, 특정중요계약조항을 위반하고 그 시정이 가능한 경우에도 다음의 사유가 있는 때에는 위반 당사자는 각 사유에서 정한 바에 따라 본 협약에서 배제되는 것으로 한다.

   가. 의무 이행일 이전에 위반당사자가 의무 위반사항을 시정하지 아니하겠다는 의사를 명시적으로 회사 또는 다른 당사자에게 표시한 경우에는 다른 당사자들은 시정 요구의 통지에 갈음하여 위반당사자를 당사자에서 배제한다는 통지를 할 수 있으며, 위반 당사자는 동 통지가 송달된 때 본 협약에서 배제된다.

   나. 시정 요구의 특별서면통지 이후 [30]일이 경과하기 이전에 위반당사자를 제외한 다른 당사자들이 보유하는 주주총회 의결권을 모두 합한 수와 발생주식 총수의 [3]분의 [1] 이상의 수로써 한 주주총회 특별결의에 의하여 위반당사자가 의무위반을 시정할 가능성이 없다고 판단하는 경우에는 동 기간의 경과를 기다리지 아니하고 곧바로 위반당사자를 당사자에서 배제한다는 특별서면통지를 할 수 있으며, 위반 당사자는 동 통지가 송달된 때 본 협약에서 배제된다.

2. 어느 당사자가 당좌거래정지, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 의한 회생절차, 파산절차, 보전처분이나 그 밖의 해산 또는 청산절차 및 그 선행절차(적법한 회사합병의 경우 제외)의 개시를 신청하기로 하는 이사회 또는 주주총회의 결의를 하거나 동 결의에 따라 그 개시 신청을 한 때 또는 해당 당사자의 채권자 기타 자격 있는 자에 의하여 동 당사자에 대하여 위 절차가 개시된 경우, 기업구조조정촉진법상 부실징후기업으로 인정

되거나 관리절차가 개시된 경우에는 동 당사자가 동 절차에 동의하거나 또는 서면으로 동 절차상의 주요한 주장을 인정하는 경우 및 위 절차가 취하, 각하 또는 기각되지 아니하고 [30]일 이상 계속되는 경우 그 당사자는 본 협약에서 배제한다는 특별서면통지가 발송된 때 본 협약에서 배제된다.

② 어느 당사자가 위 제1항의 규정에 의하여 본 협약으로부터 배제되는 경우 제 13 조(주식의 양도)제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 다른 당사자들은 배제 당시 각자보유주식 비율에 비례하여 배제되는 당사자의 보유하는 주식을 매수할 권리를 가지며, 그 양도가액은 그 배제된 당사자가 회사의 주식을 취득한 가액 또는 그 배제시점의 주식의 공정가액(상속세 및 증여세법상 보충적 평가방법에 의한 평가금액을 초과할 수 없음) 중 낮은 가액으로 한다. 이 경우 회사는 배제 당사자의 비용 부담으로 공인 감정평가기관에게 지체없이 공정가액의 산출을 의뢰하여 산출된 공정가액을 다른 당사자들에게 통지하여야 하며, 동 통지를 받은 당사자들이 통지를 받은 때로부터 일십사(14)일 이내에 배제당사자 또는 회사에 매수의 의사표시를 서면으로 송부하지 아니하는 경우에는 배제당사자를 제외한 본 협약 당사자들이 달리 합의하지 않는 한, 주식매수를 거절한 것으로 본다.

③ 전항의 경우에 매수의 의사표시를 한 당사자는 동 의사표시가 송달된 후 [30]일 이내에 전항의 매수대금을 지급하면 그로써 당해 주식에 대한 양도, 양수가 성립된다.

④ 위 제2항의 규정에 의하여 양도되어야 할 주식 중 일부가 위 제3항의 절차에 따라 양도되지 못한 경우 배제되는 당사자는 그 해당주식을 다른 당사자들 또는 제3자에게 양도하여야 한다. 양수인이 다른 당사자들이 아닌 제3자인 경우의 주식양도는 다음의 조건을 구비하여야하고 이를 구비하지 아니한 양도는 무효로 한다.

1. 양수인은 회사의 사업이나 영업활동상 경쟁사(양수인의 계열회사 포함)가 아니어야 하고 회사의 목적사업 수행에 악영향을 미칠 염려가 없어야

하며 회사가 목적사업을 완수할 수 있도록 지원할 수 있는 충분한 자력이 있어야 한다.

2. 양수인은 본 협약 및 협약과 관련된 기타 계약등의 제 규정을 준수하고 따를 것이며 본 협약상 양도인의 모든 의무를 아무런 조건없이 인수할 것에 동의한다는 내용의 확약서를 회사 및 다른 당사자들에게 제공하여야 한다.

3. 양도인은 양도 후에도 계속하여 제 52 조(비밀유지)의 규정에 따른 의무를 준수하겠다는 내용의 확약서를 회사 및 다른 당사자들에게 제공하여야 한다.

4. 정부 또는 관계당국으로부터 요구되는 모든 승인을 받아야 한다.

⑤ 위 규정에 따라 배제되는 당사자의 주식이 배제의 효력발생일로부터 [3]개월 이내에 다른 당사자나 제3자에 의하여 양수되지 아니하는 경우에는 나머지 당사자들이 그 당시의 지분비율에 따라 양수되지 아니한 주식을 인수한다. 이 경우 인수가액은 위 제2항에 정한 바에 따라 산정된 가격으로 한다.

⑥ 어느 당사자가 본 협약으로부터 배제되는 경우 다른 당사자들 간의 관계에서 본 협약의 효력이나 집행력에 아무런 영향을 미치지 아니한다.

⑦ 위 각 항의 규정에 의하여 해당 당사자가 배제되는지 여부에 관계없이 다른 당사자는 배제되는 당사자에 대하여 본 협약상 또는 법률상 가능한 배상청구를 포함한 다른 제재수단을 선택적 또는 중첩적으로 행사할 수 있다.

⑧ 본 조에 따라 배제되는 당사자는 그 배제되는 사유로 인하여 회사가 입은 손해를 모두 배상하여야 한다.

제 11 장 【본 사업의 추진방안】

제 40 조 (운영수탁자)

① 당사자들은 본 사업의 본건설비 관리운영과 관련하여 회사가 한국남동발전과 본건설비 관리운영계약을 체결하고 회사가 본 사업시설의 유지, 관리 및 운영을 수행하는 것에 대하여 동의한다.

② 본 사업의 본건설비 관리운영계약과 관련한 주요 업무는 다음과 같다.

1. 본건설비 건설, 시운전, 유지 및 운영 관리

2. 본건설비, 인명의 안전관리, 생산과 관련한 각종 품질 관리 및 기술 개발

3. 한국남동발전과의 계약에 따른 제품의 생산 및 판매

③ 본건설비의 운영(상기 본건설비의 개량도 포함)과 관련되어 취득한 특허 등 산업재산권은 회사의 소유로 한다.

④ 산업재산권에 대한 출원 및 관리는 회사가 시행한다.

제 12 장 【기 타】

제 41 조 (계약수정)

본 협약은 당사자들 전원이 서명(또는 기명 및 날인)한 서면에 의하지 아니하는 한 수정되거나 변경될 수 없다.

제 42 조 (면 책)

① 본 협약의 의무위반에 대한 위반당사자의 책임은, 당사자 전원이 동 위반 당사자의 의무위반의 면책에 관하여 의무위반사항을 특정, 명시하여 서면 동의를 하지 아니하는 한, 면책되지 아니한다.

② 위 면책은 서면 결의된 특정의 사안에 한하며 동 면책으로 인해 위반 당사자의 본 협약의 다른 규정의 위반이나 다른 당사자들의 같은 규정에 대한 위반이 면책되는 것으로 적용되거나 해석되지 아니한다.

제 43 조 (조항의 분리성)

① 본 협약의 어느 조항이 행정적, 입법적, 사법적 또는 기타 공적인 명령이나 결정에 의하여 부적법, 무효 또는 집행 불능으로 된다 하더라도 이로 인하여 본 협약의 나머지 부분은 그 효력이나 집행가능성에 있어서 영향을 받지 아니하며, 부적법 무효 또는 집행불능이 된 조항이 합리적인 수정에 의하여 적법 또는 유효하게 되거나 집행 가능하게 수정될 수 있는 경우에는, 각 당사자는 이를 적법 또는 유효하게 하거나 집행 가능하도록 수정하여야 한다.

② 위와 같은 본 협약의 조항의 분리 또는 수정이 당사자들의 다른 권리와 의무에 중대한 영향을 미치는 경우에는 각 당사자는 부적법, 무효 또는 집행불능된 조항을 적법, 유효하며 합법적이고 집행가능한 조항으로 대체하여 동일한 경제적 효과를 얻을 수 있도록 합리적인 노력을 다하여야 한다.

제 44 조 (권리의무의 양도)

각 당사자는 이 협약이 허용하는 경우를 제외하고는 본 협약상의 어떠한 권리나 의무도 제3자에게 양도할 수 없다.

제 45 조 (계약의 수익자)

① 본 협약은 당사자와 당사자의 포괄승계인 및 허용된 양수인에게 구속력을 가지며 그들의 이익과 의무에 관하여 동일하게 적용된다.

② 본 협약에 포함된 명시적 또는 묵시적인 어떠한 사항도 당사자 이외의 사람이나 단체에 대하여 권리나 구제수단을 부여하거나 의무를 부담하게 하지 아니한다.

제 46 조 (서면에 의하지 않은 대리권 수여의 금지)

어떤 당사자도 다른 당사자에게 기간과 범위를 정한 서면에 의하여 권한의 행사를 위임하거나 대리권을 수여하지 않는 한, 다른 당사자의 대리인으로 간주되지 아니하며, 다른 당사자(들)를 위하여 명시적이나 묵시적으로 어떠한 의무나 책임을 지게 할 권리, 능력 및 권한을 갖지 아니한다.

제 47 조 (불가항력 사유)

① 어느 당사자에게 전쟁, 소요사태, 내란, 폭동, 천재지변, 파업 또는 기타 노동쟁의 등 불가항력 사유가 발생한 경우, 해당 당사자가 그러한 불가항력 사유의 발생에 대하여 책임이 없고, 그러한 불가항력 사유를 회피하기 위하여 또는 그 효과를 최소화하기 위하여 최선을 다했으며, 본 협약상의 약정사항들을 가능한 한 완전히 이행하기 위하여 해당 당사자의 능력범위 내에서의 모든 조치를 계속 취한 경우에는 동 당사자는 위 불가항력 사유로 인한 의무의 이행지체 및 불이행에 관하여 책임을 지지 아니한다. 다만 제 7 조(설립 시 주식인수) 및 제 9 조(설립 후 자본의 증자)의 규정에 따른 주금 납입의무에 관하여는 그러하지 아니하다.

② 위 불가항력 사유에 의하여 해당 당사자가 본 협약에 기한 의무이행을 지

체하는 경우, 동 의무의 이행은 당해 불가항력 사유가 소멸될 때까지 연기되는 것으로 한다.

③ 위 불가항력 사유에 의하여 영향을 받는 당사자는 그 사유가 발생한 후 지체없이 서면으로 회사 및 다른 당사자들에게 이를 통지하여야 하며, 합리적인 범위에서 신속히 그 원인을 제거하거나 치유하기 위하여 최선의 노력을 다 하여야 한다.

제 48 조 (분쟁해결)

① 본 협약의 내용과 관련하여 발생하는 모든 분쟁에 대하여는 대한민국법을 준거법으로 하며, 대한민국법에 따라 해석되고 집행되는 것으로 한다.

② 본 협약과 관련하여 당사자들간에 분쟁, 의견충돌 또는 불화가 발생하였을 경우, 당해 당사자들은 우선 신의성실의 원칙에 따라 동 분쟁, 의견충돌 또는 불화를 우호적으로 해결하도록 노력하여야 한다.

③ 전항에 기한 노력이 실패되었을 경우, 그러한 분쟁, 의견충돌 또는 불화는 법원의 판결 또는 대한상사중재원의 중재에 의하여 최종적으로 해결하는 것으로 한다. 법원의 판결에 의할 경우 제1심 관할법원은 서울중앙지방법원으로 한다. 중재는 당사자들 전원이 합의하는 경우에 한하여 대한상사중재원의 중재규칙에 의한 상사중재에 의하여 최종적으로 해결하는 것으로 한다. 이 경우 중재지는 대한민국의 서울특별시로 하며, 중재에 소요되는 비용은 당해 중재판정이 정하는 바에 따른다.

제 49 조 (통지)

① 본 협약상에서의 모든 통지, 요청, 청구, 동의 또는 기타 의사표시는 당사자의 표시란에 명기된 당사자의 주소로, 당사자가 위 주소 이외에 달리 서

면으로 지정한 주소가 있는 경우에는 동 주소로 서면으로 하여야 한다. 다만, 당사자가 서면으로 팩시밀리번호나 e-mail 주소를 신고한 경우에는 원본의 우송이 뒤따르는 전제로 팩시밀리나 e-mail 에 의하여 표시할 수 있다.

② 서면을 우송하는 경우에는 본 협약에서 달리 규정하고 있지 아니하는 한 그 서면이 등기 또는 내용증명 우편으로 발송된 후 [5]일내에, 각 당사자에게 직접 교부하는 경우(택배송달 포함)에는 그 교부하는 때에, 팩시밀리나 e-mail 주소로 보내는 경우에는 팩시밀리나 e-mail 영수확인을 수령하는 때에 그 통지가 이루어진 것으로 본다.

제 50 조 (계약서 정본)

본 협약은 각 당사자 및 회사가 [1]부씩 소지하며 정본의 내용이 서로 상이할 경우 회사가 보관하고 있는 계약서 정본의 내용을 본 협약의 내용으로 본다.

제 51 조 (제 목)

본 협약상의 제 조항들의 표제 또는 제목은 참고 및 편의를 위한 것이며 본 협약의 의미나 해석에 어떠한 영향도 미치지 아니한다.

제 52 조 (비밀유지)

① 각 당사자 및 그 계열회사는, 본 협약에 의하여 또는 본 협약에 기한 각 당사자의 의무이행에 따라, 다른 당사자들에 관한 비밀정보[여기에서 "비밀정보"라 함은 서면으로 전달되는 정보로서 비밀(confidential)또는 기밀(secret)로 지정된 것, 또는 서면 이외의 방법으로 공개되는 경우에 그 공개되는 정보에 관하여 공개 상대방에게 공개 전 또는 공개와 동시에 비밀

정보가 공개된다는 사정 또는 비밀정보가 공개될 가능성이 있다는 사정이 고지된 것을 말한다.]를 전달받거나 인지하는 경우, 본 협약의 기간만료나 종료(해지 또는 해제의 경우를 포함한다) 전후를 불문하고, 다른 당사자들의 비밀정보에 관한 비밀을 지켜야하며, 특히 필요하다고 인정되는 경우를 제외하고는 그 고용인이나 대리인 등 또는 그 계열회사의 고용인이나 대리인 등이 어떠한 형식에 의하든지 이를 제3자에게 누설 또는 지득하게 하거나 본 협약의 제 규정을 이행하기 위한 목적이외의 목적으로 이를 사용하게 하여서는 아니된다.

② 각 당사자는 그 고용인이나 대리인 등 또는 그 계열회사의 고용인이나 대리인 등이 전항에 위반하여 비밀정보를 타인에 공개하거나 배포하지 못하도록 하는 모든 합리적인 조치를 강구하여야 한다.

③ 위 제1항에 따라 부과된 제한은 다음과 같이 정보를 공개하는 것에는 적용되지 아니한다.

1. 다른 당사자들 또는 그 계열회사들의 과실 없이 그 정보가 이미 공지의 사실로 되어 있거나 공지의 사실로 전환된 경우

2. 그 정보가 어느 당사자 또는 그 계열회사에게 알려지거나 공개되기 이전에 그 당사자 또는 그 계열회사가 이미 그 정보를 적법하게 소유하고 있는 경우

3. 그 공개에 관한 제한을 받지 않는 제3자에 의하여 어느 당사자 또는 계열회사에게 적법하게 공개된 경우

4. 당사자 또는 그 계열회사가 독자적으로 개발하여 이를 문서화한 경우

제 53 조 (정관, 규칙 및 규정)

회사의 정관, 내부규칙 및 규정들은 본 협약상의 모든 조항들에 따라 작성되어야 하며, 정관, 내부규칙 및 규정들의 내용이 본 협약에 위반하는 경우 본 협약이 우선하며 각 당사자는 정관, 내부규칙 및 규정들이 본 협약에 일치되도록 정관, 내부규칙 및 규정들을 수정하여야 한다.

제 54 조 (특약사항)

한국남동발전은 한일시멘트 및 한국기초소재와 다음과 같은 내용에 합의하고, 본 조가 본 협약 다른 조와 상충할 경우, 본 조를 우선하여 적용하기로 한다.

① 한국남동발전은 회사에서 생산되는 제품 중 레미콘혼화재(Fly Ash)의 생산량을 제 3 조(각 당사자의 기본적인 의무)제3항에서 정하는 바에 따라, 한일시멘트 및 한국기초소재에 공급하고 한일시멘트 및 한국기초소재는 공급물량을 자체 소비 및 판매를 통해 안정적으로 처리한다.

② 회사에서 한일시멘트 및 한국기초소재에 공급하는 레미콘혼화재(Fly Ash)는 수도권 지역의 시장 평균가와 연동하여 시장경쟁력을 확보할 수 있는 수준으로 공급하되, 공급물량, 공급조건 등 구체적인 사항은 구매계약이 체결되는 시점에 상호 서면으로 합의하여 정하기로 한다.

③ 한국남동발전, 한일시멘트 및 한국기초소재는 회사에서 생산되는 제품에 대해 건축소재 적용 및 고부가가치 소재화 연구개발을 공동으로 추진하여 회사의 수익 극대화를 위해 상호 노력 하도록 한다.

④ 한국남동발전, 한일시멘트 및 한국기초소재는 발전부산물의 신규 재활용 수요개발을 위한 기술개발 및 신규사업을 추진할 경우 정보교류 및 기술공동개발 등을 상호 협력하도록 한다.

본 협약서는 각 당사자가 그 대표자로 하여금 이에 적법하게 서명 또는 기명

날인하게 하였으며, 각 당사자가 그 [1]부씩 보관하고 [1]부를 회사에 보관한다.

- 이하 기명 날인을 위한 의도적 여백 -